

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5603/2542

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เตียใจเฮง

ฮวด

โจทก์

นางสาว สุวรรณ มานะศักดิ์ศิริกุล

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 904

ป.วิ.อ. มาตรา 120, มาตรา 121, มาตรา 124

จำเลยสั่งซื้อสินค้าประเภทแป้งจากห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลโจทก์ร่วมซึ่งมี
ป. เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จำเลยรับสินค้าไปเรียบร้อยแล้วได้ส่งจ่ายเช็คพิพาทชำระหนี้
ให้โจทก์ร่วมป. ได้นำเช็คพิพาทไปขายลดแก่ธนาคารและธนาคารเป็นผู้เรียกเก็บเงิน
ตามเช็คพิพาท ดังนั้น โจทก์ร่วมมิใช่ผู้ทรงเช็คพิพาทจึงมิใช่ผู้เสียหายไม่มีสิทธิร้อง
ทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่จำเลยได้ การที่โจทก์ร่วมไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน จึง
ไม่เป็นการร้องทุกข์โดยชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา
124 พนักงานสอบสวนย่อมไม่มีอำนาจสอบสวน และพนักงานอัยการไม่มีอำนาจฟ้อง
คดีนี้ตามมาตรา 121 วรรคสอง และมาตรา 120

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4(1)(3) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เตี้ยใจเฮงฮวด ผู้เสียหาย ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 รวม 6 กระทง จำคุกกระทงละ 2 เดือน รวมจำคุก 12 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยได้สั่งซื้อสินค้าประเภทแบ่งจากโจทก์ร่วมไปหลายครั้ง และจำเลยรับสินค้าไปเรียบร้อยแล้ว โดยจำเลยได้สั่งจ่ายเช็คชำระหนี้ให้โจทก์ร่วม 6 ฉบับ เมื่อเช็คดังกล่าวถึงกำหนดชำระ นายประเสริฐหุ้นส่วนผู้จัดการโจทก์ร่วมได้นำเช็คพิพาทไปขายลดกับธนาคาร และธนาคารเป็นผู้เรียกเก็บเงินตามเช็คพิพาท นายประเสริฐหาได้นำเช็คพิพาททั้ง 6 ฉบับ ไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารตามเช็คดังที่กล่าวอ้างแต่ประการใดไม่ ดังนั้น โจทก์ร่วมมิใช่ผู้ทรงเช็คพิพาท จึงมิใช่ผู้เสียหายในคดีนี้ ไม่มีสิทธิร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่จำเลยได้ การที่โจทก์ร่วมไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน จึงไม่ใช่เป็นการร้องทุกข์โดยชอบด้วยกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 124 พนักงานสอบสวนย่อมไม่มีอำนาจสอบสวน และ

พนักงานอัยการไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 121 วรรคสอง และมาตรา 120

พิพากษายืน

(ธนະพัฒน์ แจ่มจันทร์-อร่าม หุตางกูร-อรรถพร บุษาลี)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>